

1500323-25.2020.8.26.0326

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Leve

Magistrado: SAMARA ELIZA LUTHERI FELTRIN NESPOLI

Comarca: Lucélia

Foro: Foro de Lucélia

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 21/07/2022

... não pode ser ouvida em Juízo:

ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO MINISTERIAL: PLEITO DE CONDENAÇÃO NOS EXATOS TERMOS DA DENÚNCIA - ADMISSIBILIDADE - VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO - IRRELEVÂNCIA - DECLARAÇÕES PRESTADAS NA POLÍCIA E RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADOS POR DEMAIS ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS - MATERIALIDADE E AUTORIA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lucélia

Foro de Lucélia

1ª Vara

Praça José Firpo, s/nº, . - Centro

CEP: 17780-000 - Lucelia - SP

Telefone: (18) 3551-1155 - E-mail: lucelia1@tjsp.jus.br

1500323-25.2020.8.26.0326 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500323-25.2020.8.26.0326

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Leve

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUAN BRAYAN TOMAZ DA SILVA

1. RELATÓRIO

LUAN BRAYAN TOMAZ DA SILVA, já qualificado, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, pela prática, em tese, das infrações penais previstas no artigo 21 da Lei das Contravenções Penais e artigo 147, "caput", do Código Penal, ambos combinados com o artigo 61, inciso II, alínea "f" (violência contra a mulher) e na forma do artigo 69 do CP (concurso material de delitos).
Consta dos autos que:

No dia 27 de maio de 2020, por volta das 12h10min, na Rua Prefeito Arnaldo Pozzetti, nº 948, bairro, Vila Dalva, nesta cidade e comarca de Lucélia, o denunciado LUAN BRIAN TOMAZ DA SILVA, prevalecendo-se de relações de afeto e de convivência que mantinha com a ofendida, praticou vias de fato contra sua ex-companheira, Ana Vitoria dos Santos Santana, conforme registro fotográfico de fls. 09, 10 e 11.

Consta igualmente que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, LUAN BRIAN TOMAZ DA SILVA, prevalecendo-se de relações de afeto e de convivência que mantinha com a vítima, ofendeu e ameaçou sua ex-companheira Ana Vitoria dos Santos Santana, de causar-lhe mal injusto e grave.

Denunciado e vítima foram amasiados por 04 meses.

Por ocasião dos fatos, a vítima estava indo ao mercado, quando, em dado momento, o denunciado chegou por trás e desferiu uma "voadora" (golpe com os pés), derrubando-

a no chão. Em seguida, LUAN passou a desferir socos e chutes, além de ofendê-la, chamando-a de: "biscate, vagabunda, podre". Ato contínuo, LUAN a ameaçou de morte, dizendo: "se eu for preso, vou ser preso com gosto".

O feito teve início com a instauração de portaria pela autoridade policial. Ofertado relatório final (fls. 20/21), foi a denúncia oferecida (fls. 01/04) e regularmente recebida por decisão de fls. 26/27, em 08 de julho de 2020. O acusado foi regularmente citado (fl. 34) e apresentou resposta escrita à acusação (fls. 48/49).

Ausente hipótese de absolvição sumária (art. 397, CPP), determinou-se o prosseguimento do feito.

Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas e interrogado o acusado, restando prejudicada a oitiva da vítima, dada sua não localização.

Em seguida, as partes apresentaram seus memoriais, requerendo o Ministério Público a procedência da ação penal. A defesa, por seu turno, pleiteou a absolvição do acusado, aduzindo, ainda, teses subsidiárias.

É o relatório do essencial. Passo a decidir.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Não se vislumbram nulidades processuais ou questões preliminares a serem analisadas, tendo sido, ainda, observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, corolários do devido processo legal, motivo pelo qual passo à análise do mérito.

Bem analisados os autos, o caso é de procedência parcial da pretensão acusatória, impondo-se a absolvição em relação ao delito de ameaça e a condenação do acusado pela contravenção penal de vias de fato.

Quanto ao crime de ameaça, em que pese a vítima tenha relatado à autoridade policial que o acusado lhe ameaçou de morte, não foi ouvida em Juízo, diante de sua não localização, deixando, pois, de ratificar sua versão.

Mais importante, nenhuma das testemunhas ouvidas ouviu as supostas ameaças. E mais: o acusado negou os fatos.

Logo, diante da fragilidade do acervo probatório, de rigor a absolvição.

O mesmo não pode ser dito no que toca à contravenção penal de vias de fato.

A materialidade dos fatos está indicada nos autos pela portaria de instauração de fl. 06; boletim de ocorrência de fls. 07/09; fotografias de fls. 13/15 e, indiretamente, pela prova oral amealhada.

No que tange à autoria dos fatos imputados, vem ela comprovada pela prova oral produzida em juízo.

A vítima Ana Vitoria dos Santos Santana, em seu depoimento em solo policial, relatou que foi amasiada com o Autor Luan Brian Tomaz da Silva por cerca de 04 meses e há 01 mês de separaram. Nesta data, por volta das 12h10, quando se dirigia ao mercado, momento em que caminhava pela Rua Pref. Arnaldo Pozzetti, defronte ao Campo de Malha da Vila Rancharia, Luan chegou por trás e deu-lhe uma "voadora" (golpe com os pés), derrubando-a no chão. A seguir, o mesmo passou a desferir-lhe socos e chutes. Luan também lhe ofendeu, chamando-a de: "biscate, vagabunda, podre" e ameaçou-a de morte, dizendo "se eu for preso, vou ser preso com gosto". Deseja acrescentar que funcionárias da Escola Carlos Bueno, localizada nas proximidades, presenciaram os fatos, não sabendo informar nomes.

A testemunha Naiane Ribeiro Santos contou extrajudicialmente ser inspetora na Escola Carlos Bueno. Na data dos fatos, estava desempenhando suas funções quando ouviu gritos na rua. Quando saiu para ver o que era, deparou-se com Ana Vitoria dos Santos Santana sendo agredida por Luan Brian Tomaz da Silva. Luan desferia socos e chutes em Ana Vitoria. Com o auxílio de outra funcionária da escola, Amanda, acionaram a Polícia Militar. Em Juízo, relatou que estava trabalhando na escola quando escutou gritos na rua, saindo para ver o que ocorria. A diretora da escola chamou a polícia. Não conseguiu fazer nada, apenas observar. O acusado estava junto de outro rapaz, além da ofendida acompanhada de uma moça. Viu o réu desferindo

chutes e socos. Depois, ela foi colocada para dentro da escola. A vítima dizia que estava com medo. O acusado não foi embora, ficou escondido do lado de fora, para cima da escola, num campo de bocha abandonado. Não presenciou as ameaças por parte do réu. Apenas ouviu os gritos no momento da agressão. Não presenciou o início do entrevero.

Já Amanda Ferrari esclareceu que ouviu gritos na rua. Saiu com a inspetora de alunos Naiane Ribeiro Santos para ver o que estava acontecendo e deparou-se com Ana Vitória dos Santos Santana sendo agredida por Luan Brian Tomaz da Silva. LUAN desferia socos e chutes em ANA VITÓRIA. Ana Vitória ficou dentro da escola com medo de Luan retornar e agredi-la novamente e neste momento pôde ver que Ana Vitória apresentava algumas lesões. Ana Vitória ainda informou que Luan, além de lhe agredir, também ameaçou de cortar sua garganta com uma garrafa quebrada e que não é a primeira vez que é agredida por Luan. Em seu depoimento judicial, relatou que saiu para colocar o lixo para fora. Ele ia para cima dela e ela estava bastante assustada. Trouxeram a ofendida para dentro da escola. A polícia foi acionada. O acusado batia na vítima. Ela tinha arranhões no pescoço, machucados na boca e nos braços. Não viu a vítima agredindo o réu. Não escutou ameaças do réu contra a vítima. Não presenciou o início do entrevero. No dia seguinte, a ofendida veio agradecer pela atenção e relatou que os fatos ocorreram por ciúmes.

Na fase inquisitorial, o acusado relatou que, em 27/05/2020, estava indo à casa de sua avó quando no caminho foi interceptado por ANA VITÓRIA, que começou a lhe ofender e a jogar pedras, dizendo: "seu corno, filho da puta". Não sofreu lesões. Em certo momento, o declarante perdeu a cabeça e foi pra cima de ANA VITÓRIA, desferindo-lhe apenas um empurrão. Ela caiu no chão. Negou que a tenha agredido com socos ou chutes. Em Juízo, o réu negou os fatos. Disse que apenas se defendeu porque a vítima estava lhe ofendendo e lhe agarrando. Não desferiu um golpe com os pés; não ameaçou a vítima. Apenas deu um empurrão em Ana Vitória para se defender; não visualizou as funcionárias da escola; Ana Vitória não gritou. Nada tem contra as testemunhas.

Como se vê, a prova oral não apresenta complexidade.

Embora o acusado tenha negado os fatos que lhe são imputados na exordial acusatória, as provas são suficientemente elucidativas para fins de evidenciar a autoria delitiva.

Em que pese a vítima só tenha sido ouvida na fase policial, quando lá o foi, apresentou fala coesa e congruente informando que o acusado chegou por trás e lhe desferiu uma "voadora" que a derrubou no chão. Em seguida, desferiu socos e chutes. Tal relato foi corroborado pelas testemunhas Naiane e Amanda que afirmaram, em Juízo, terem ouvido gritos vindos da rua. Chegando ao local, avistaram o acusado agredindo a vítima.

Importante ressaltar que as testemunhas não conheciam o acusado e nada tinham contra ele, de modo que parece absolutamente inverossímil que viriam em Juízo com o único propósito de incriminar o réu.

Sobre a admissibilidade da condenação, mesmo quando a vítima não pode ser ouvida em Juízo:

ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL: PLEITO DE CONDENAÇÃO NOS EXATOS TERMOS DA DENÚNCIA – ADMISSIBILIDADE – VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO – IRRELEVÂNCIA – DECLARAÇÕES PRESTADAS NA POLÍCIA E RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADOS POR DEMAIS ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – CONDENAÇÃO IMPOSTA – RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 0005347-64.2014.8.26.0441; Relator (a): Jayme Walmer de Freitas; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Peruíbe - 2ª Vara; Data do Julgamento: 21/06/2022; Data de Registro: 21/06/2022)

Violência doméstica – Lesão corporal contra a companheira – Vítima não ouvida em juízo – Prova oral e pericial confirmando a ocorrência das lesões – Réu revel – Legítima defesa – Inocorrência – Prova segura – Condenação mantida – Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Impossibilidade – Pena e regime prisional corretos – Recurso improvido.

(TJSP; Apelação Criminal 0011700-22.2015.8.26.0624; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Tatuí - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/09/2016; Data de Registro: 27/09/2016)

Importante consignar que a ausência de laudo pericial em nada compromete a prova amealhada aos autos, notadamente porque a prática da contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios na vítima, motivo pelo qual a perícia pode ser dispensada.

No caso, as fotos de fls. 13/15, realizadas no interior da Delegacia de Polícia, mostram com clareza os ataques sofridos pela vítima, sendo compatíveis com seu depoimento.

Por fim, na análise da prova, destaco que não há elemento nos autos que ponha em dúvida a idoneidade do depoimento da ofendida.

De outro lado, acrescente-se que a jurisprudência, em casos análogos, vem considerando destacado o valor da palavra da vítima, quando harmônica com os demais elementos de prova (como ocorre na espécie).

Portanto, valorando a palavra da vítima segundo os ditames da jurisprudência para casos análogos, dou por provada a autoria dos fatos, refutando a tese defensiva de insuficiência de provas.

Quanto à adequação típica, imputa-se ao denunciado a prática da contravenção penal de vias de fato. Consiste em empregar ou praticar violência física contra pessoa, sem produção de lesões corporais aparentes.

Considerando o teor do depoimento da vítima e das testemunhas, restou plenamente demonstrada a subsunção da conduta ao preceito primário incriminador em destaque, na medida em que todas relataram a ocorrência das agressões que, dada sua magnitude, não deixaram marcas aparentes.

Quanto à aplicação da pena, reconheço a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, pois evidenciado que o crime foi praticado com violência contra a mulher, na forma da Lei nº. 11.340/2006.

Desse modo, devidamente comprovada a autoria e a materialidade do crime imputado, e ausentes quaisquer causas de exclusão de ilicitude ou de culpabilidade na espécie, imperiosa a procedência parcial da denúncia, com a condenação do réu pela contravenção de vias de fato, absolvendo-o da ameaça.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para:

- a) ABSOLVER o acusado da imputação relativa ao crime de ameaça, o que faço com esteio no art. 386, inciso VII, CPP; e
 - b) CONDENAR o réu LUAN BRIAN TOMAZ DA SILVA, já qualificado, como incurso nas sanções do art. 21 da LCP, c.c. Art. 61, II, "f", CP.
- Passo à aplicação da pena.

4. DOSIMETRIA DA PENA E DEMAIS DISPOSIÇÕES

- a) Da pena privativa de liberdade

I- Primeira fase de fixação

A culpabilidade do réu (grau de reprovabilidade da conduta) não deve ser sopesada em seu desfavor, visto que normal para o tipo.

Não registra antecedentes criminais (fl. 28).

Não foram colhidos elementos a respeito de sua personalidade e conduta social.

Os motivos, as circunstâncias e consequências são inerentes aos tipos penais transgredidos.

Nada há a ser dito a respeito da moduladora "comportamento da vítima".

Assim, cotejando as circunstâncias judiciais, estabeleço a pena-base em 15 (quinze) dias de prisão simples.

Destaco que, considerando o contexto no qual os fatos se deram, envolvendo

violência doméstica e familiar contra a mulher, entendendo inadequada a aplicação da pena de multa alternativamente cominada ao preceito secundário do art. 21, LCP.

II- Segunda fase de fixação

Não há atenuantes.

Presente a agravante do art. 61, II, "f", CP, conforme já exposto na fundamentação, de modo que passo a dosar a pena em 17 (dezessete) dias de prisão-simples.

III- Terceira fase de fixação

Não incidem causas de aumento ou de diminuição de pena.

Deste modo, totalizo a reprimenda em 17 (dezessete) dias de prisão-simples para contravenção penal das vias de fato, pena que torno definitiva, ante a inexistência de outras causas modificadoras.

5. DETRAÇÃO E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO

Não há detração a ser operada, nos termos do § 2º do art. 387 do CPP, pois o réu não permaneceu detido provisoriamente por este processo.

Considerando o quantum de pena e as circunstâncias judiciais favoráveis, deverá o réu cumprir a pena privativa de liberdade em regime inicial aberto, atendendo-se ao disposto no artigo 33, parágrafo 1º, alínea "c", e ao seu parágrafo 3º, que remete às circunstâncias judiciais do art. 59, todos do Código Penal, por considerar este regime suficiente como resposta penal.

6. ARTIGOS 44 e 77, CP

Tratando-se de infração penal cometida com violência à pessoa, não cabe a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, consoante expressa vedação legal contida no inciso I do art. 44 do CP.

Possível, contudo, a aplicação de suspensão condicional da pena.

De acordo com o E. Tribunal de Justiça de São Paulo, além de obrigatório quando satisfeitas as exigências legais, nos termos do art. 77 do CP, o sursis não constitui para o réu situação mais desfavorável do que o resgate da sanção em estágio aberto, já que as consequências do descumprimento do benefício são menos graves do que as ocasionadas pelo desrespeito aos requisitos do regime mais brando. Com efeito, a violação das obrigações impostas no "sursis" ensejará a revogação da benesse e retorno ao regime aberto. Já a inobservância dos deveres inerentes a este regime acarretará a regressão para outro mais gravoso, com privação de liberdade. De todo modo, caso não deseje o benefício, basta ao sentenciado recusá-lo por ocasião da audiência admonitória designada para tal finalidade (TJSP. Apelação Criminal 1500895-64.2019.8.26.0536; Relator (a): Vico Mañas; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Vicente - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/05/2022; Data de Registro: 05/05/2022).

Dito isso, com esteio no art. 78, § 2º, CP, aplico ao condenado a SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA pelo prazo de 2 (dois) anos, sujeitando-o às seguintes condições, que deverão ser observadas apenas durante o primeiro ano da suspensão: a) proibição de frequentar bares, boates e casas de show; b) proibição de ausentar-se da comarca onde reside por mais de 15 (quinze) dias, sem autorização deste Juízo; c) comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades.

7. DIREITO DE RECORRER

Considerando que o acusado respondeu ao processo em liberdade e que não se vislumbra os requisitos ensejadores da prisão cautelar (arts. 312 e 313, CPP), poderá ele apelar solto.

8. INDENIZAÇÃO MÍNIMA À VÍTIMA

Como não houve contraditório nos autos acerca da indenização mínima (art. 387, IV, CPP), não há como promover seu arbitramento, sob pena de violação a princípio constitucional.

9. DISPOSIÇÕES FINAIS

1. Condeno o acusado ao pagamento das custas e despesas processuais, na forma do art. 804 do CPP, competindo ao Juízo da execução a análise de eventual concessão do benefício da justiça gratuita (STJ. 6ª Turma. AgRg no REsp 1699679/SC. Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz. Julgado em: 06/08/2019. DJe: 13/08/2019).

2. Após o trânsito em julgado:

- a) lance-se o nome do réu no rol dos culpados;
 - b) comunique-se a Justiça Eleitoral para suspensão de seus direitos políticos;
 - c) expeçam-se as demais comunicações pertinentes;
 - d) ao Contador para conta das custas;
 - e) certifique-se quais dos objetos permanecem apreendidos nos autos e dê-se vista ao Ministério Público para que opine quanto a destinação;
 - h) se o caso, comunique-se a vítima, na forma preceituada no artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal;
 - i) tornem os autos conclusos para designação de audiência admonitória.
- Honorários do advogado dativo nos termos do convênio DPE-SP/OAB para o procedimento em espécie, expedindo-se a certidão oportunamente.
P.I.C.

Lucélia, 21 de julho de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SAMARA ELIZA FELTRIN

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA